

二、垄断、反垄断管制、 垄断竞争企业的决策

参考阅读：教材第8章、模块5



垄断是一个产品市场只存在一家企业的情形。普遍吗？

- 专利——比如专利药、6G专利墙
- 细分产业
 - 中间品
 - 英伟达Blackwell Ultra芯片、高通座舱域控芯片、隆鑫气体、高锰酸钾、类器官、莱克多巴胺。
 - 产业分工衍生的各种“隐形冠军”：如圆珠笔芯、永不脱落的螺丝。
 - 产品规格和标准差异导致后市场的分割和垄断：智能家居、墨粉。
- 进入管制
 - 部分检验检测、综合医院、郧阳石材、浦江游船、美国助听器
- 合谋

推荐网站：<https://www.samr.gov.cn/jzxts/ajgs/>

中国 汽车 工业 协会

声 明

7月6日，中国汽车工业协会组织16家汽车生产企业共同发布承诺书，旨在按照《反垄断法》第十四条“行业协会应当加强行业自律，引导本行业的经营者依法竞争，合规经营，维护市场竞争秩序”的规定，履行行业协会维护市场公平竞争的义务。

协会认识到，承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当，有违《反垄断法》精神，引发了广泛关注。

现发布声明：将上述条款从承诺书中删除，并敦促16家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《反垄断法》及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争，共同为产业规范健康创新发展贡献力量。



16家车企签不降价承诺 车价房价全划止跌线

16家车企签署承诺书：不以非正常价格扰乱公平竞争

7月6日，在2023中国汽车论坛上，为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，在有关部门见证下，中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉等中国主流汽车企业高层，现场联合签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费

《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，特作出如下承诺：
一、坚持遵守行规行约，规范市场营销活动，维护公平竞争秩序，不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序。

中国媒体：六家光伏龙头被约谈要求不得约定产能及销售价格

发布：2026-01-09 15:06 | 焦点 来源：联合早报中文网

《中国证券报》报道，业内人士证实，市场监管总局曾约谈中国光伏行业协会、通威集团、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业（红狮）、东方希望，约谈内容涉及通报有关垄断风险，提出明确整改意见并对企业做好整改工作提出要求等。报道称，本次约谈确有其事。

市场监管总局要求中国光伏行业协会及被约谈企业不得约定产能、产能利用率、产销量及销售价格；不得通过出资比例，以任何形式进行市场划分、产量分配、利润分配；不得在当前、今后就价格、成本、产销量等信息开展沟通协调。

“躺赚”十年后，携程被反垄断调查

2026-01-18 10:23 来源：南方周末



2026年1月14日，国家市场监督管理总局发布公告称，根据前期核查，依据反垄断法对携程集团涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为立案调查。

- 2015年携程收购艺龙，2021年完成了对去哪儿的全资收购，同时是途家、途牛、同程的大股东。
- 2025年，以商品交易总额计，国内OTA市占率排名：携程（56%）、同程旅行（15%）、美团（13%）、飞猪（8%）、抖音（3%）。



云南省旅游民宿行业协会

云旅宿〔2025〕18号

签发人：贺双全

云南省旅游民宿行业协会关于启动OTA

不正当竞争反垄断维权工作的决定

全体会员单位：

7月25日

市场监管总局依法对
携程滥用市场支配地位
实施垄断行为作出行政处罚

罚没款合计

51.79亿元

合谋往往是难以直接观察的

- GE、西屋、爱科在涡轮发电机市场的合谋。
- 美国无线电波段拍卖竞标。
- ADM与味之素。

有的合谋得到资本运作或政府的支持：

- 铁矿石、多晶硅、南北车合并、稀土。

- 垄断企业的产量、单一价格决策
 - 决策基本原则
 - 需求特性对定价能力的影响
 - 垄断企业对多家工厂的产量分配原则
- 垄断的社会福利影响
- 反垄断规制——以苹果公司案为例的解读
- 垄断竞争市场中的企业决策

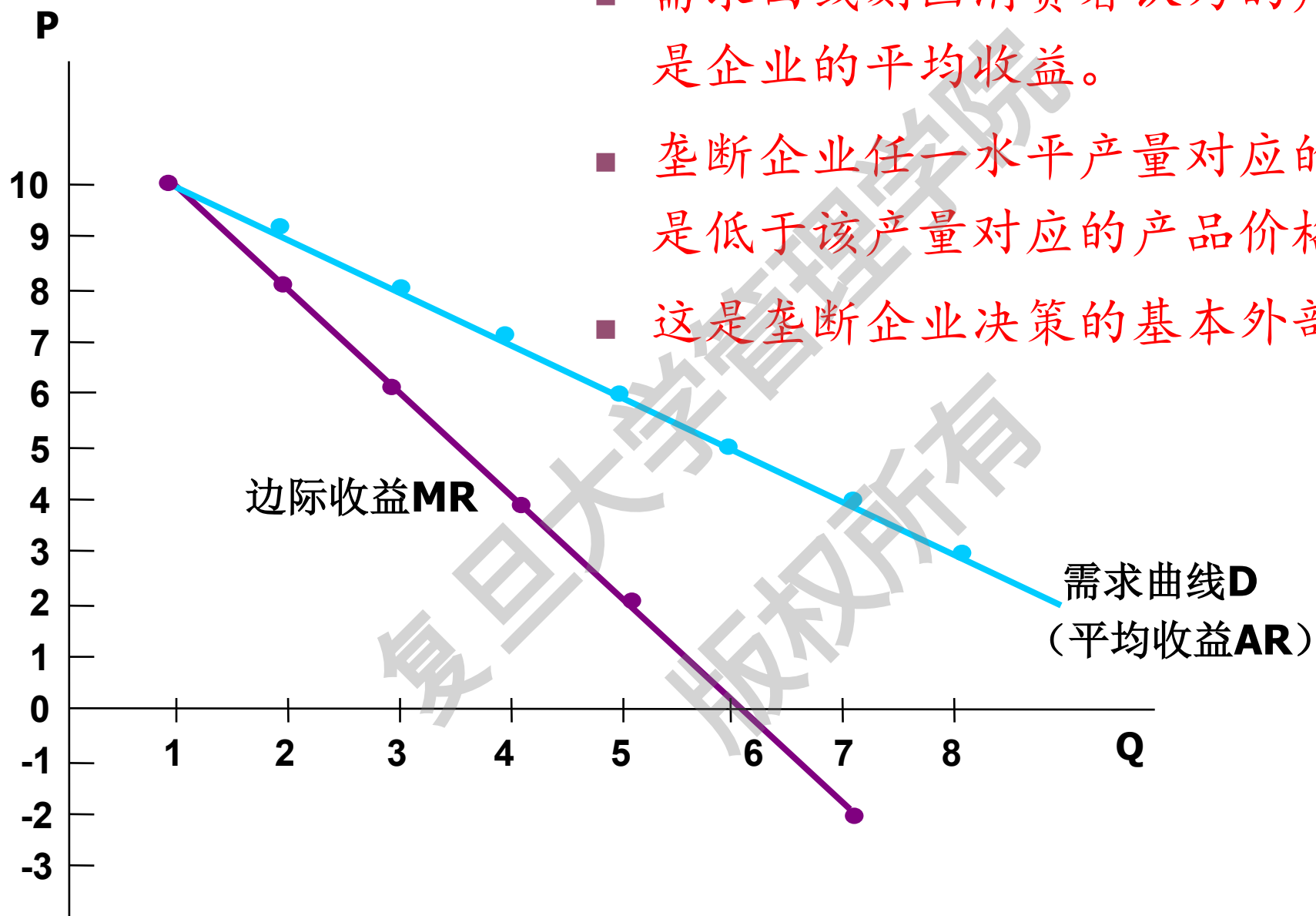
一、垄断企业产量和单一价格决策

1，决策基本原则

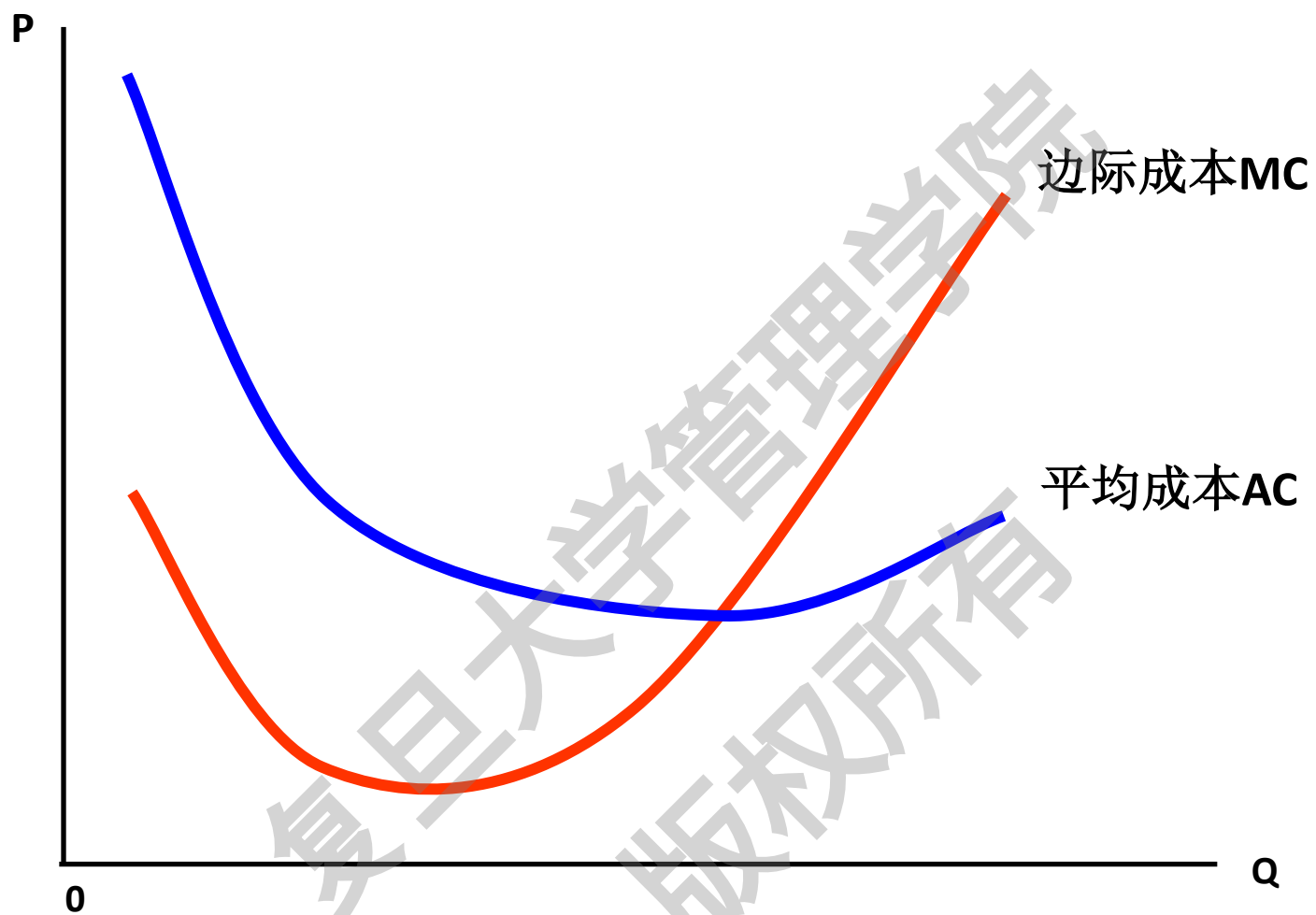
问：一家企业多生产一批货的售价高于该批货的生产、管理成本，是否该投产这批货？

产量	价格	总收益	平均收益	边际收益
0	>10	0		
1	10	10	10	10
2	9	18	9	8
3	8	24	8	6
4	7	28	7	4
5	6	30	6	2
6	5	30	5	0
7	4	28	4	-2
8	3	24	3	-4



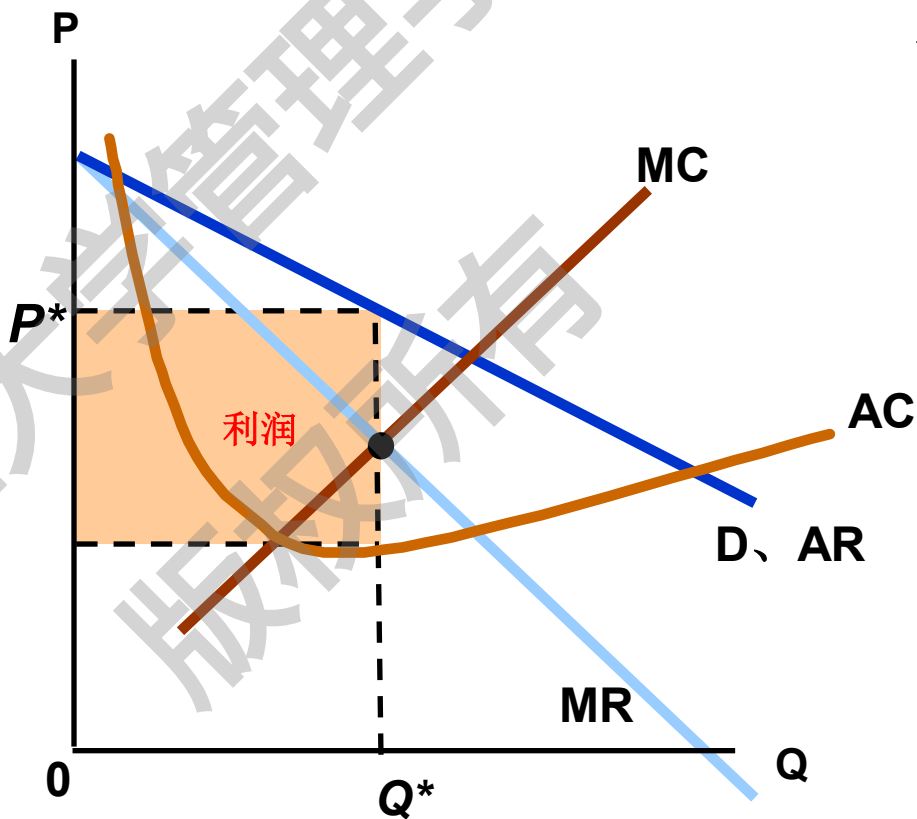
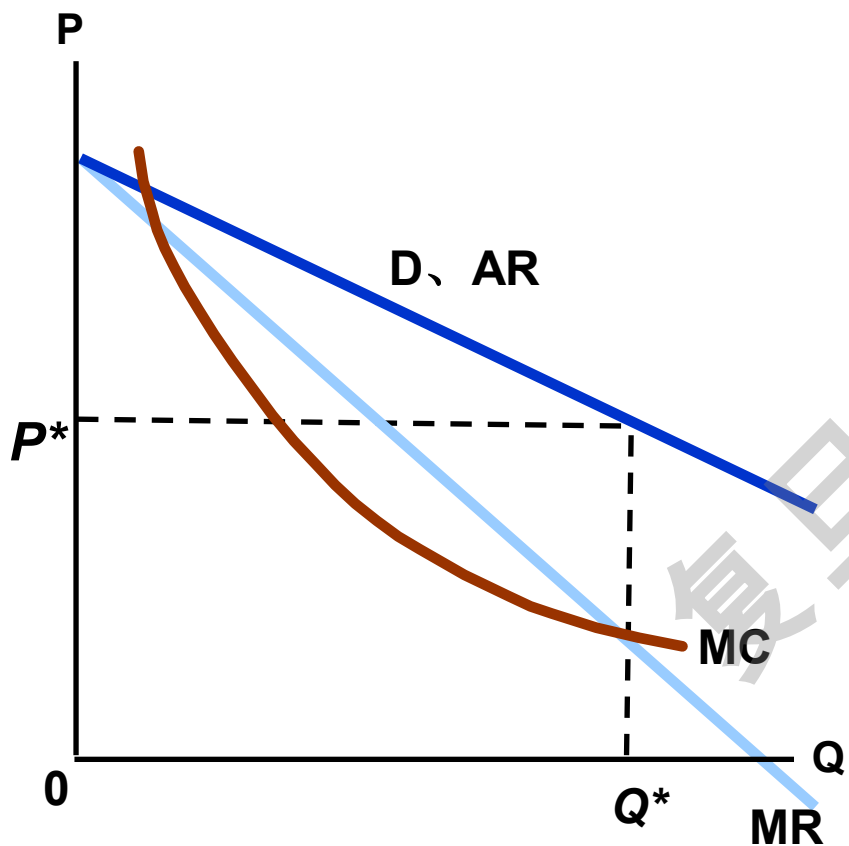


- 需求曲线刻画消费者认为的产品边际价值，也是企业的平均收益。
- 垄断企业任一水平产量对应的的边际收益，总是低于该产量对应的产品价格。
- 这是垄断企业决策的基本外部环境。



这是企业自身因素。

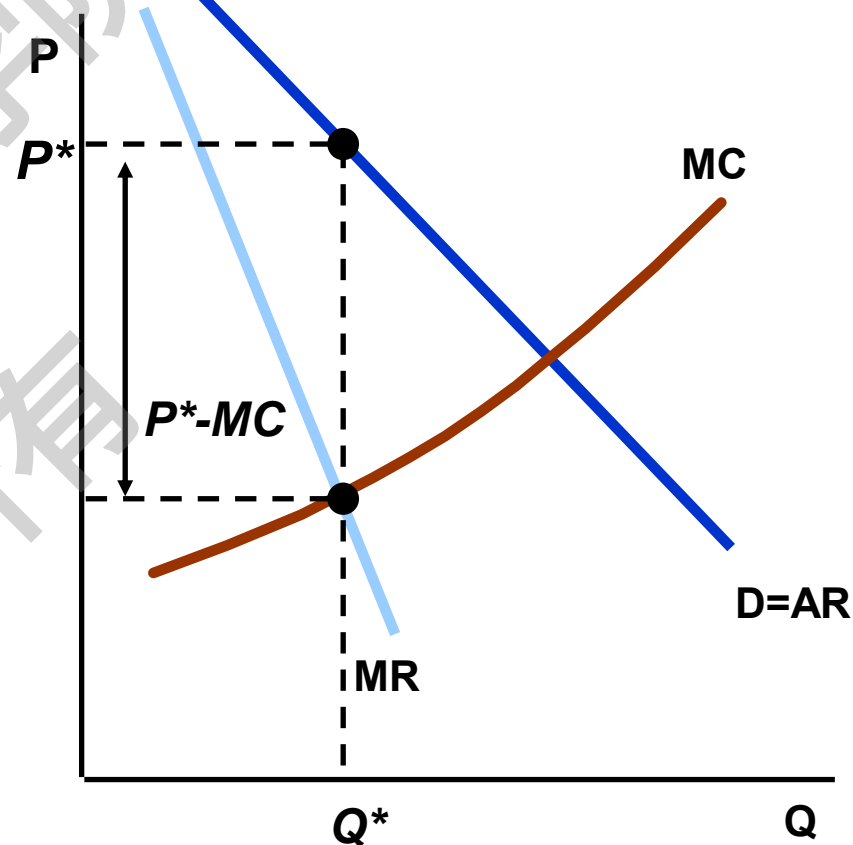
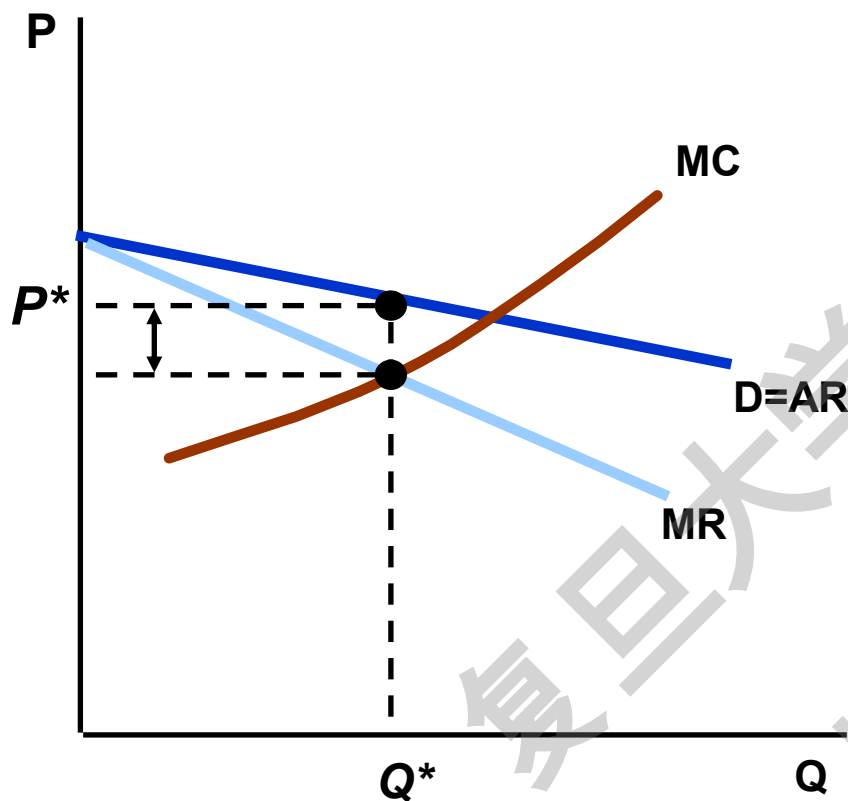
MR=MC是不变应万变的决策原则



若垄断企业边际成本下降，是否愿意降价？



2, 需求特性对定价能力的影响



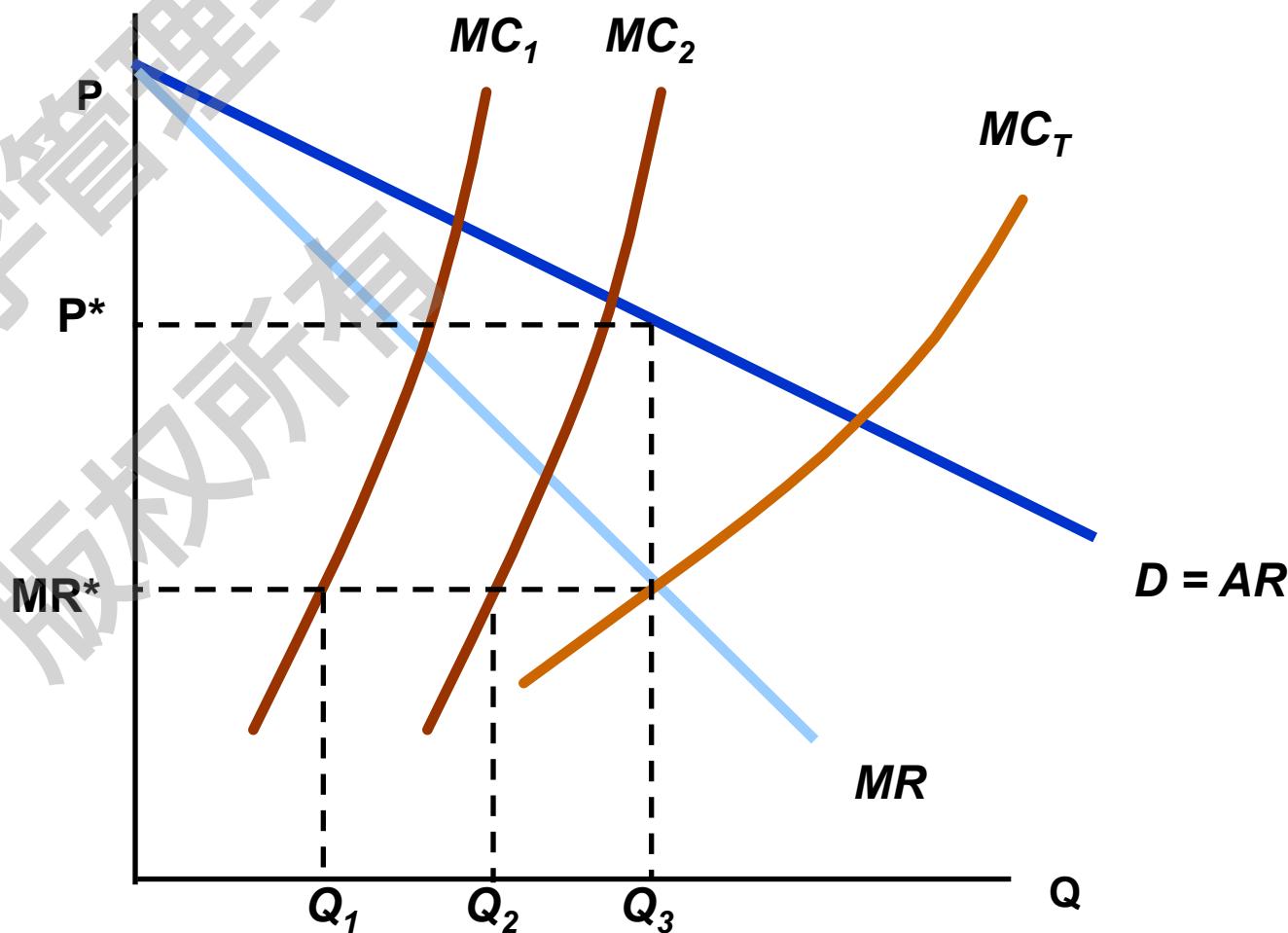
引申：从量交易税费，买卖双方谁承担？

但是定价能力强，未必利润高。



3，垄断企业对多家工厂的产量分配

- 某公司有两个从事相同工作性质的团队，对于任一工作量，团队2都比团队1效率高。
- 公司的相关工作是否都应由团队2承担？
- 如果不是，如何分配工作量？
- 这一产能分配原则对于采购企业而言也有意义。





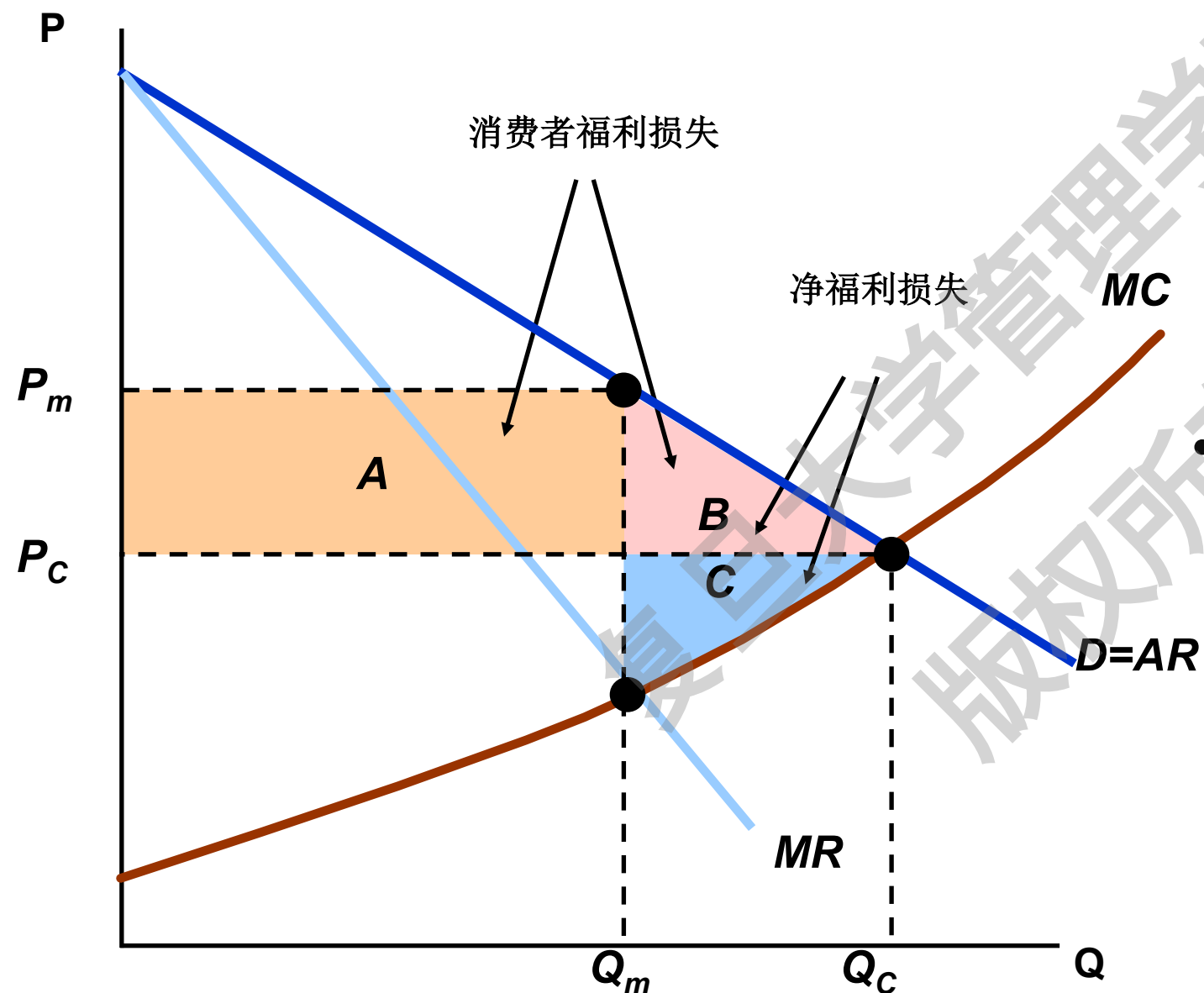
福建厦门	-	-	25.0	25.0	25.0	建设中
贵州一期	-	-	30.0	30.0	30.0	未开工
贵州二期	-	-	-	-	30.0	已建成
时代上汽	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	建设中
时代上汽扩建	-	-	26.3	26.3	26.3	建设中
时代广汽	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	已建成
时代一汽	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	已建成
时代一汽扩建	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	已建成
东风时代	-	6.0	9.6	9.6	9.6	建设中
时代吉利（宜宾）	-	6.0	12.0	12.0	12.0	建设中
山东	-	-	-	-	40	未开工
合计	177.5	354.5	545.4	605.4	754.2	-

资料来源：Wind

表 4.4 宁德时代产能规划

项目	2021	2022E	2023E	2024E	总规划（GWh）	完成进度
宁德湖东	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	已建成
宁德湖西	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	已建成
湖西扩建	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	已建成
湖西扩建二期	-	-	-	-	16.0	未开工
宁德车里湾	-	15.0	45.0	45.0	45.0	建设中
宁德福鼎	-	60.0	60.0	120.0	120.0	建设中
江苏时代 1-2 期	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	已建成
江苏时代 3 期	12.0	24.0	24.0	24.0	24.0	建设中
江苏时代 4 期	-	-	30.0	30.0	30.0	建设中
青海时代西宁	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	已建成
德国图林基地	13.0	13.0	13.0	13.0	35.8	已建成
四川宜宾 1 期	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	已建成
四川宜宾 2 期	-	18.0	18.0	18.0	18.0	建设中
四川宜宾 3-4 期	-	30.0	30.0	30.0	30.0	建设中
四川宜宾 5-6 期	-	-	-	-	40.0	未开工
广东肇庆基地	-	30.0	30.0	30.0	25.0	建设中
江西宜春	-	-	40.0	40.0	30.0	建设中

二、垄断的社会福利影响



• 垄断不易长存

- 市场需求和产业生态的变化
- 大买家往往要求供货商两家以上竞标
- 政府反垄断

三、反垄断管制——以苹果公司案为例的解读

事件回顾

- 2007年11月，亚马逊推出Kindle。出版商与亚马逊采用“批发-零售”模式，亚马逊统一定价\$9.99，2009年在电子书领域市场份额达90%。
- 2010年，苹果公司推出iPad内置阅读器iBook，进入电子书市场。苹果与出版商之间采取了“代理+最惠国待遇”模式。出版商定价，苹果收取零售价的30%，各出版商将几乎所有电子书零售价定为\$14.99。
- 出版商向亚马逊联合施压，要求将“批发-零售”模式改用代理模式。
- 亚马逊反击效果不佳，份额下降。在不得不接受代理模式的同时，控告出版商和苹果非法合谋。
- 2012年4月，司法部正式指控苹果和五家出版商合谋非法抬高了电子书价格，违反了反垄断法的规定。出版商选择和解、赔偿。
- 2013年7月，曼哈顿地方法院裁定，苹果与五家出版商合谋抬高电子书价格，需要向消费者及代理律师赔偿4.5亿美元。
- 2016年3月7日，美国最高法院驳回苹果上诉。案件定讞。

谜1:

- 出版商为什么愿意卖电子版图书？

谜2:

- 亚马逊为何将零售价定到低于批发价水平？出版商为何对此感到恐慌？
 - 为了扩大Kindle的销售？
 - 为了挤压其他电子书销售者？

- 你若是苹果公司，怎样定价？怎样进入电子书市场？

谜3:

苹果公司的“代理+MFN”模式，为什么能既能高价格，又能挤占市场？

- 铺垫1——“最惠国待遇”（ Most Favored Nation Treatment. MFN ）
- 铺垫2



- “代理”模式把上下游企业之间的利益更紧密地联系在一起。
- 出版商制定与亚马逊相同零售价格的后果？
 - 出版商只得零售价的70%
 - 苹果加入电子书低价阵营，会加速对纸质书和出版行业的替代。
- 出版商制定高于亚马逊零售价格的后果？
 - 违背MFN
- 为此
 - 逼迫亚马逊要么涨价，要么改变定价模式。
 - 知道苹果与其他出版商都采用“代理+MFN”模式，每个出版商就不担心其他出版商甩开自己降价，因此形成事实上的合谋。

谜4：贝索斯为什么不接受出版商提高零售价的要求？

- 与亚马逊的盈利模式不尽一致。
- 垄断→寡头，流量下降



VS.



谜5: 为何法院只许亚马逊放火, 不许苹果点灯?



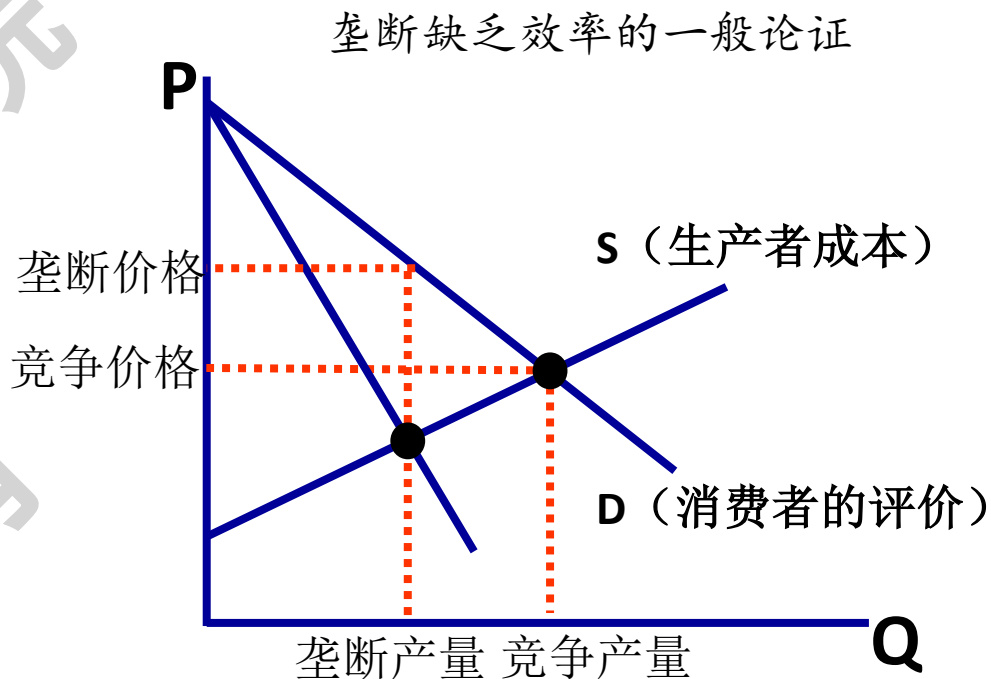
亚马逊?



司法部+法院?



苹果?



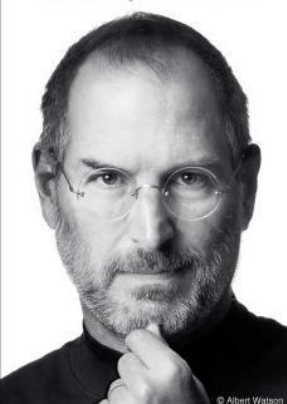
- 反垄断的关键是反垄断行为, 而不是反垄断结构。
 - 垄断结构下, 从静态来看, 企业会定垄断高价, 损害消费者福利。
 - 从动态来看, 高价高利润 (以及对应的低产量和市场空间) 会吸引进入者, 不利于在位垄断企业。因此, 当面临进入威胁时, 垄断企业**可能**从长远角度出发, 制定较低的价格。
 - “亚马逊的做法可能损害了出版商的利益, 但到目前为止仍有利于消费者”

谜6: 为什么法院重判苹果, 而五家出版商接受和解所需付出的代价相对较低?

- 苹果一家被罚4.5亿, 出版商五家合起来赔偿0.69亿, 苹果被罚得重;
- 苹果提供的合作方式促成的结果是五家出版商形成卡特尔, 而且iBook上的零售价是出版商定的, 即便是垄断定价, 也是出版商当主角主角, 为何重罚苹果?

是不是司法部门看谁牛就收拾谁?

Steve Jobs by Walter Isaacson

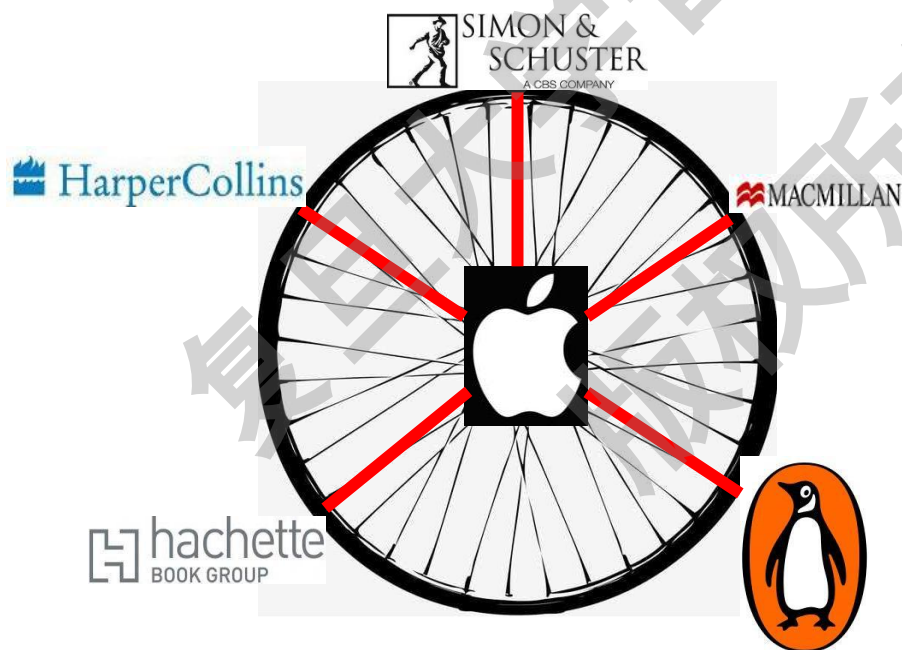


WSJ: Sen. Schumer presses DOJ to drop Apple eBook suit

Élyse Betters - Jul. 18th 2012 8:22 am PT

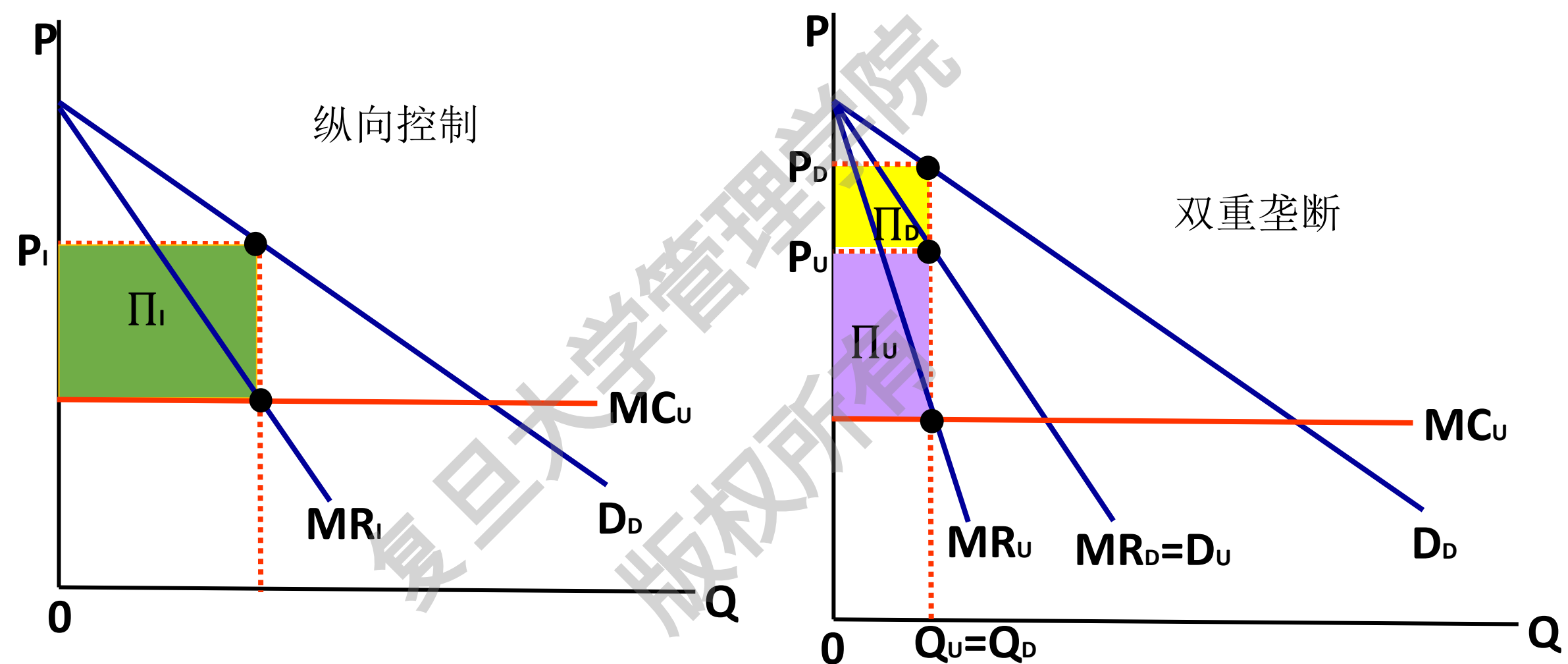


- 在利益分配上，算算账。
- 从合谋提价行为的促成上，核心推手？
 - 纵向价格限制对竞争的损害不大，需适用合理分析原则确定违法与否。
 - 横向协议属于核心卡特尔行为，其对竞争的损害明显。



“轮轴式”（hub-and-spoke）横向定价

谜7: 司法部门为什么对企业的“合纵”比“连横”宽容？



对比结果：纵向一体化时总利润高于两家企业利润总和，但下游产品价格相对较低。因此，反垄断对纵向一体较为宽容。在反垄断强化的背景下，企业的纵向兼并面临的法律风险较小。横向合谋与寡头竞争的对比将在寡头市场结构部分阐释。



 新浪财经

2024年11月22日 16:22

谷歌垄断地位遭重创，司法部提议拆分Chrome与安卓

2024年11月20日，美国司法部向联邦法院正式提交了一份文件，建议采取措施，要求谷歌出售其Chrome浏览器，并且在5年内不得重新进入浏览器市场。

 澎湃新闻
2025-09-03

谷歌躲过一劫！美国法院裁定无需剥离 Chrome浏览器

- 近年部分MBA论文分析企业所处细分行业：

- 个护家电、医药制剂研发、医疗器械、医疗信息化、医用耗材经销、教育信息化、车载电子、智能座舱主控芯片、汽车制动系统、汽车座椅、光伏玻璃、券商、投资基金、基金投顾、中小银行、保险公司、二次元、工业大麻、机器人、产业园区、商业地产、物业管理、民宿、上海长租公寓、肿瘤药、半导体设备制造、卫浴产品、抽油烟机、照明、光伏银浆、物流自动化设备、养猪、出国游学、通信检测、单晶硅、石墨烯新材料、精细化工、精密制造刀具、冷链物流、激光雷达、胶乳、工程造价咨询、景观设计、工程勘察设计、生物技术、液态奶加工设备、电子竞技、破壁机、清洗机、充气睡垫、拉链、CRO、线上健身服务、气体分离与制供氧，等等。
- 其中大部分企业所处的行业环境符合垄断竞争结构。

四、垄断竞争市场的决策

市场特征

■ 企业数量很多

- 每家企业产量只占市场总供给的很小部分，一家企业的行为难以影响市场，企业决策时不必考虑自己的行为引起的其他企业的反应。

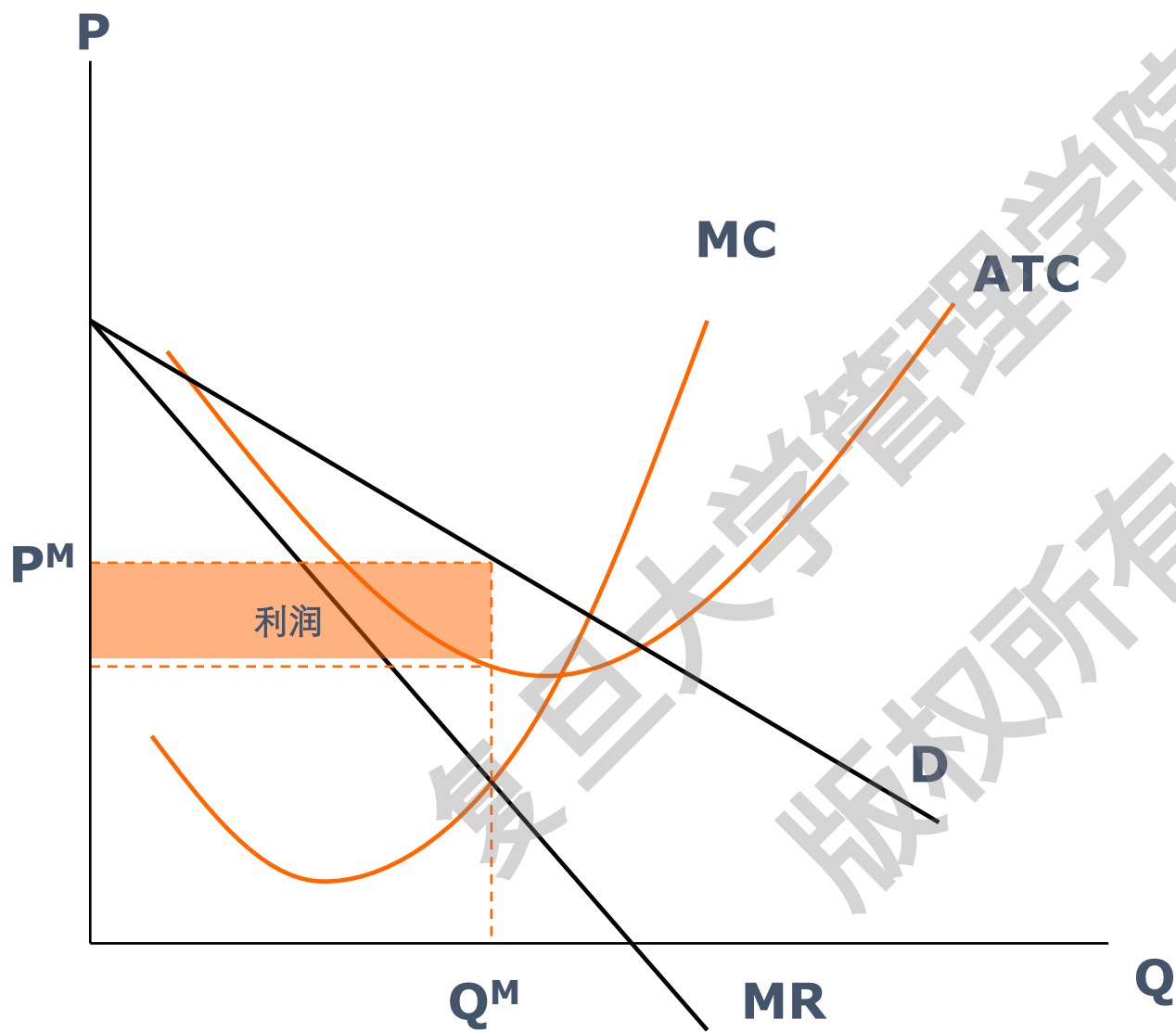
■ 自由进入和退出

- 长期趋势是，企业的**经济利润趋于零**。

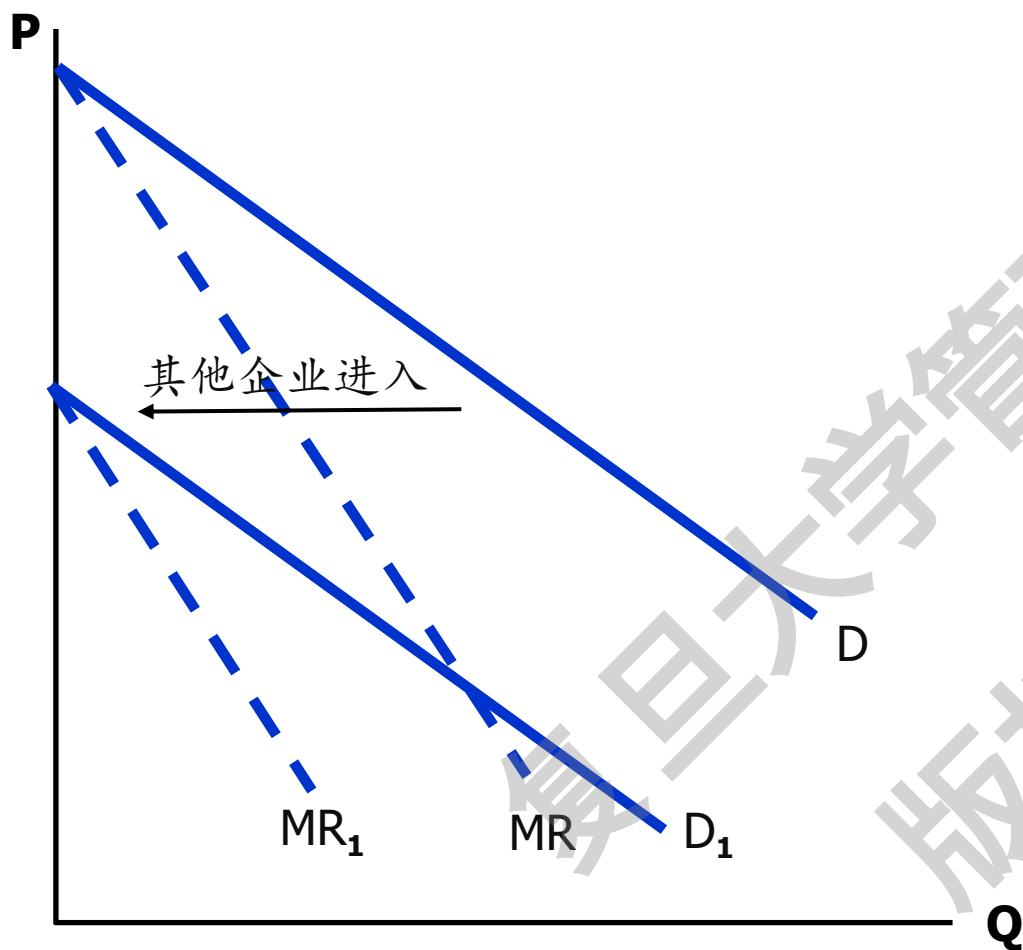
■ 产品差异

- 可能创造价值
- 能改变需求价格弹性。差异越大，产品间的替代性越小，企业的需求曲线由水平线变为向右下方倾斜的较陡的线。**差异使企业拥有有限的垄断力量。**

- 前两个特征属于竞争性的，第三个特征属于垄断性的，垄断竞争就是这两种特征的结合。



产品差异能使定价高于
边际成本，与完全垄断
企业一致——差异到底，
就是垄断。



给定某行业的市场总需求稳定，新企业进入对原有企业市场的影响如何表达？

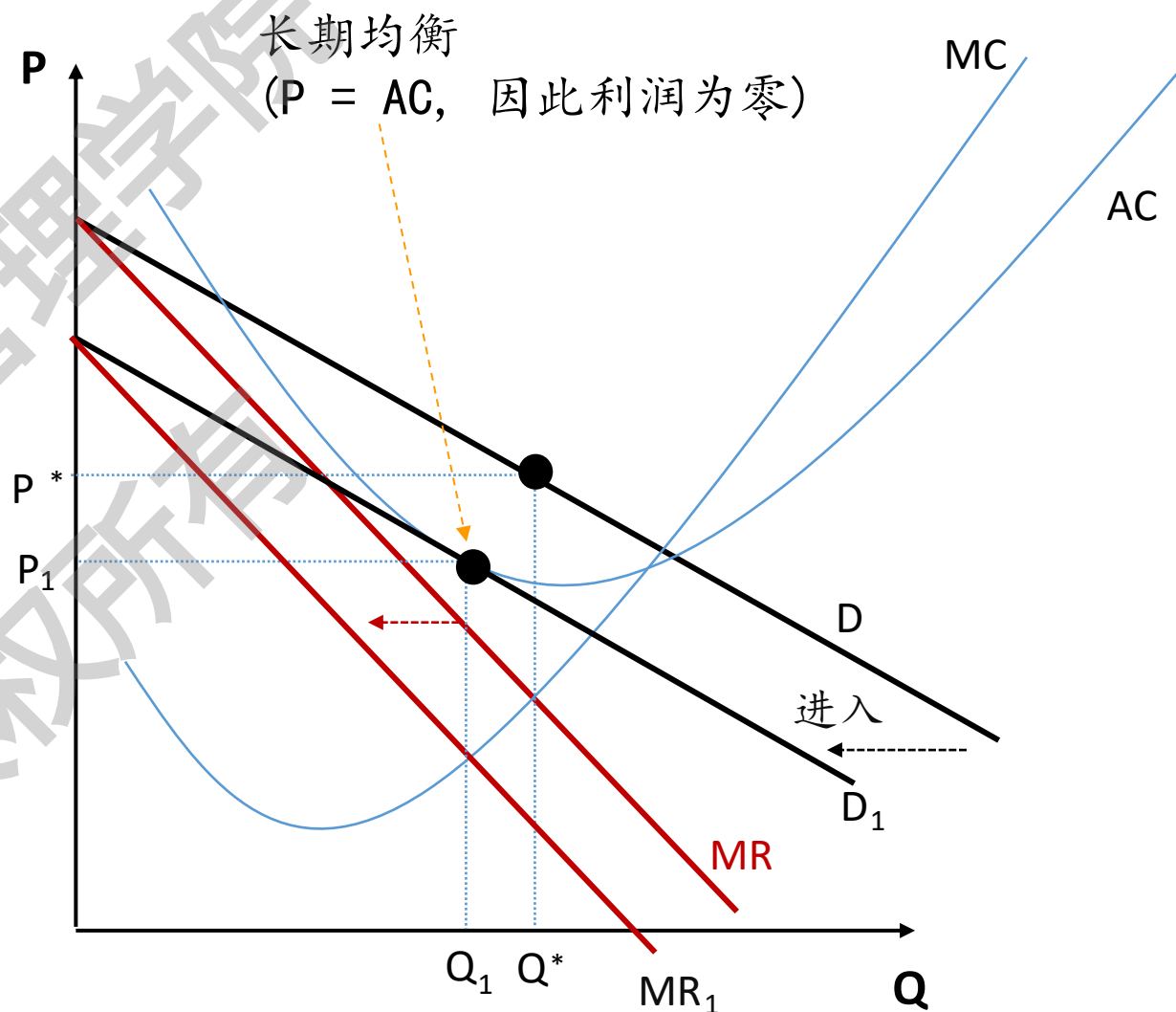
不仅新企业进入，行业需求潮流、新的不相干产品、人口因素等，都可能由此效果。

- 自由进入条件下

- 新产品会抢占部分市场份额。
- 迫使原企业产品的需求曲线左下移。
- 价格下降，直至利润为零。

- 长期均衡同时满足：

- 价格等于平均成本，经济利润为零。
- $MR=MC$ ：企业利润最大。



成本没有下降，车企为什么还要主动降价？



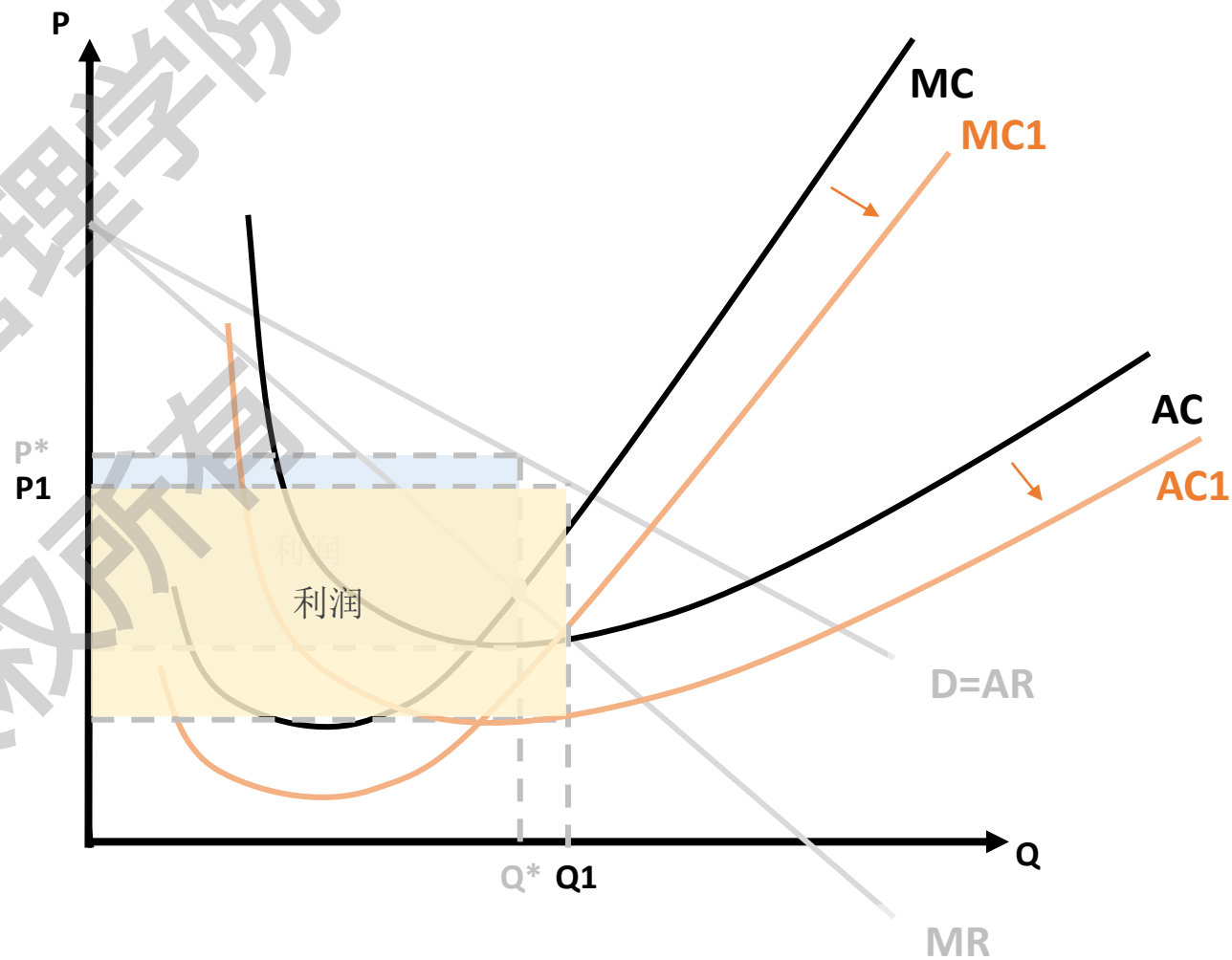
车市促销季：近70款车型集体降价

芯片、电池涨疯！赛力斯张兴海：问界单车平均成本上涨1.5-2万元

- “低成本战略”——拉低MC、AC曲线

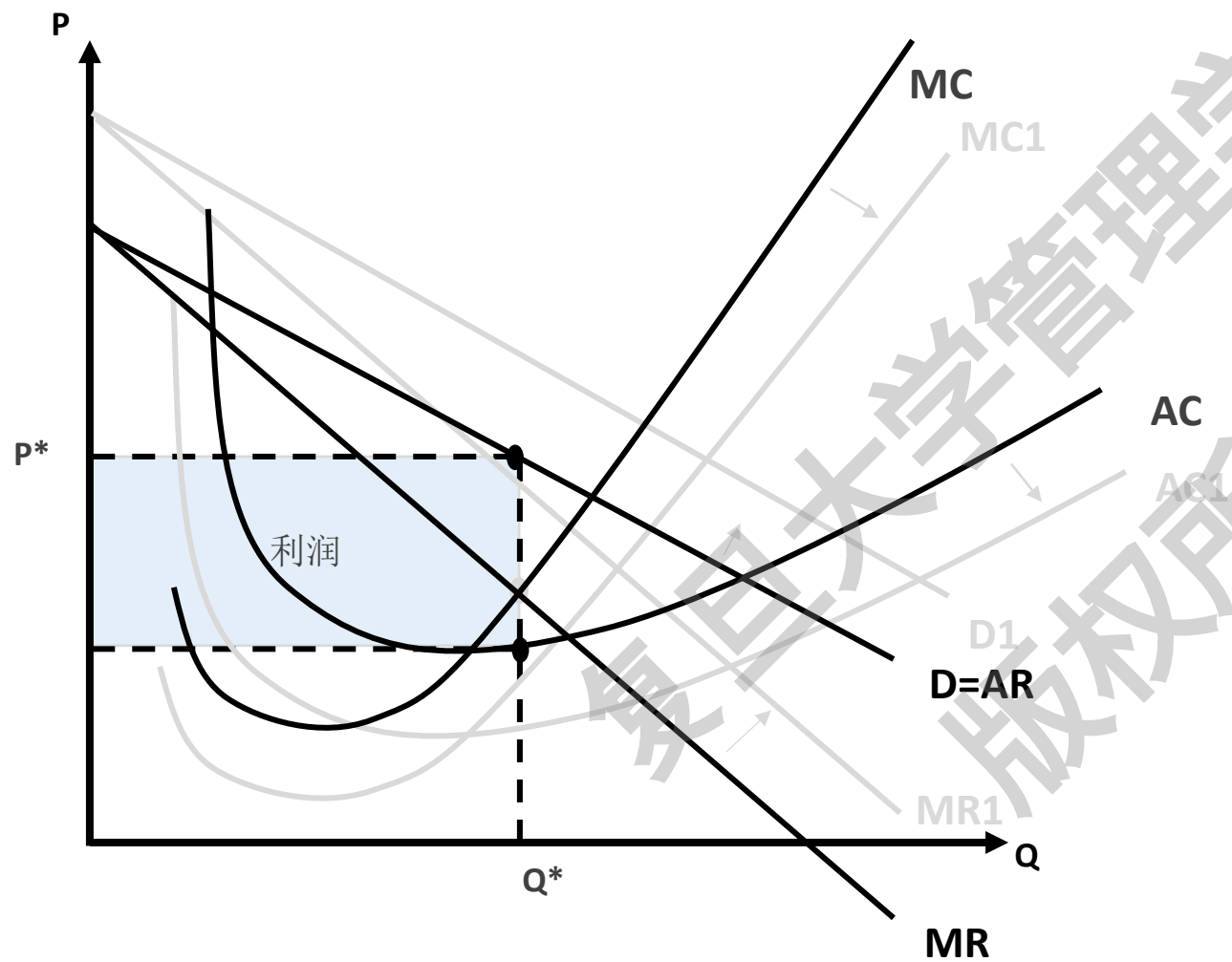


- 产业转移：如佛山的日用陶瓷企业。



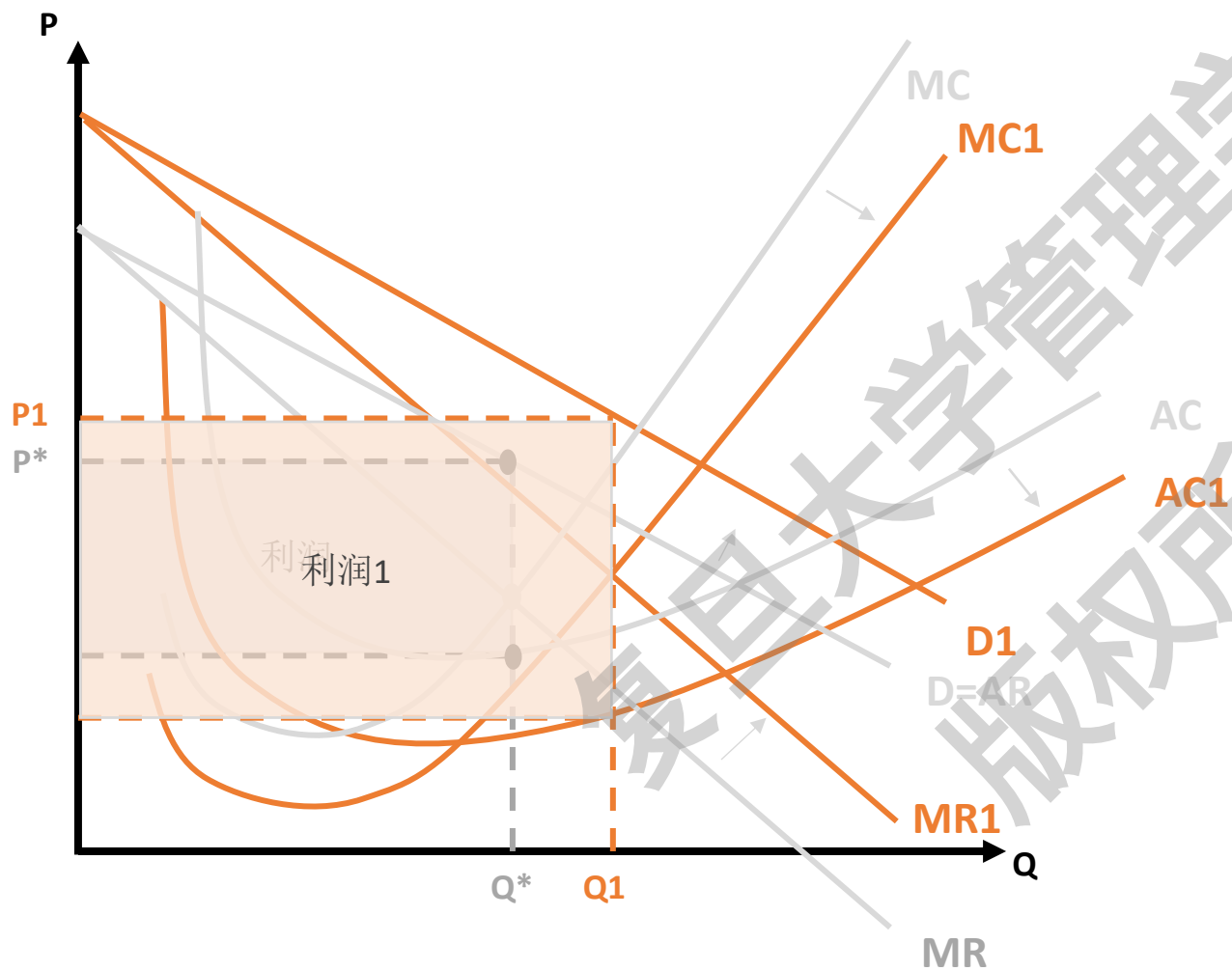
• 几个例子





低成本战略
(MC、AC下降)

差异化战略
(D、MR上升或陡峭)



与“五力”模型相比，其致一也。

波特认为：企业的盈利能力主要由行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代品的威胁、新进入者的威胁这五大竞争力量决定。

知识点汇总

- 垄断企业的单一价格确定和产量决策中，需注意“连累效应”——多生产销售一单位产品，较之前就得降价，因此，多生产的这一产品看似获得了卖价的收益，但导致其他产品原本能以较高价格销售，受其牵连只能以略低价出售。因此，新增产量带来的收益（边际收益）要小于售价（平均收益）。
- 垄断企业的最优产量定在：当此产品带来的边际收益与生产它的边际成本相等时——这与上一讲的思维并无二致。最优定价则是：完成最优产量销售的最高价。
- 垄断企业的利润与市场特征、自身成本紧密相关。需求价格弹性越小，垄断势力越大。而垄断势力即便较大，也未必利润高。
- 垄断企业往往有多家效率、成本不尽相同的工厂，产量在工厂间的分配原则是：各工厂最后一单位产量的边际成本相同。

- 垄断往往有损社会总福利，特别是消费者福利，因而常受到政府约束。
- 垄断企业易于制定高价，因而也常常受到政府最高价格限制的管制。
从苹果案来看，垄断问题“坑”多：有的垄断非垄断——反垄断主要是反垄断行为而非垄断结构；有的低价非低价；有的合谋形式上是纵向的，实则为横向——横向垄断较之纵向垄断有损社会福利，更加为反垄断机构所不容。
- 多数产业处于竞争对手众多但彼此产品存在差异的行业环境中，这种结构下企业的决策分析与垄断相近，多了竞争者对市场的侵蚀，因而分析过程加上了“剩余需求曲线”和“零经济利润”两个点。

C、D组分别汇报：

- 请根据本讲知识点，介绍并分析一家处于垄断竞争市场结构的企业的沉浮。
- 阐述、分析一家在产品低成本与差异化决策之间取舍、决策的实例。